P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFITO KRISDA Als BAPAK NONOM Anak Dari LIDEN**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 27 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita RT 002 RW 001, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden ditangkap pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/32/XI/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penyidik dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 5/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 11 Februari 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFITO KRISDA als BAPAK NONOM anak dari LIDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AFITO KRISDA als BAPAK NONOM anak dari LIDEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 10 (sepuluh) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
   - 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu;
   - 2 (dua) plastik klip;
   - 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merk MINI SCALE;
   - 1 (satu) buah binder clip;
   - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 Warna Abu-Abu dengan nomor Simcard 082353110116 IMEI 867405051463266 IMEI II 867405051463274

   Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi KH 1521 HG, Nomor Rangka MHKAB1BCXRJ033905, Nomor Mesin WAA111684 Warna Kuning An. Pemilik RIA PUSPA WARDANI;
- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 dengan No.Pol KH 1521 HG beserta Kunci Kontak atas nama Pemilik RIA PUSPITA WARDANI

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa AFITO KRISDA als BAPAK NONOM anak dari LIDEN** pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00, Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pelita RT.002/RW.001 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Afito setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis **tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB**, terdakwa dihubungi oleh saudara Abin (DPO) dan saudara Abin menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa menyetujuinya karena sebelumnya terdakwa pernah membeli dari saudara Abin. Kemudian saudara Abin meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari rumah saudara Dano (DPO) yang ada di Tumbang Talaken, tidak lama kemudian terdakwa berangkat ke rumah saudara Dano sesampainya di rumah saudara Dano selanjutnya saudara Dano pun menyerahkan 1 kantong narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun terdakwa masih berhutang karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang.

- Bahwa pada hari Jumat **tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB**, saudara Tebong (DPO) menghubungi terdakwa melalui *handphone* untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian saudara Tebong mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil 1 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 12.40 WIB**, terdakwa melintas dengan menggunakan mobil di Jalan Gang Gereja Sion RT.008/RW.002 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk membeli makanan sekaligus mengantarkan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, ketika dalam perjalanan tersebut kemudian terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian untuk selanjutnya dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian maka didapatilah 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dari genggaman tangan terdakwa dan 1 unit kendaraan roda 4 dengan Nopol KH 1521 HG, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan 9 paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa tepatnya di dalam sarung bekas timbangan warna hitam, 4 buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 buah plastik klip, 1 buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 buah binder klip dan 1 buah handphone Redmi 9 warna abu-abu. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu hasil penggeledahan tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Dano yaitu pada sekira bulan Agustus 2024 sebanyak 1 kantong dengan harga Rp. 7.000.000 dan pada sekira tanggal 18 September 2024 sebanyak 1 kantong dengan harga RP. 7.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0548 tanggal 05 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0546.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2300 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 081/11144.00/2024 tanggal 02 November 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 10 (sepuluh) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kedua

Bahwa **Terdakwa AFITO KRISDA als BAPAK NONOM anak dari LIDEN** pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pelita RT.002/RW.001 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kediaman Terdakwa Afito dan Jalan Gang Gereja Sion RT.008/RW.002 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 12.40 WIB**, terdakwa melintas dengan menggunakan mobil di Jalan Gang Gereja Sion RT.008/RW.002 Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk membeli makanan sekaligus mengantarkan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang terdakwa tidak mengenalnya, ketika dalam perjalanan tersebut kemudian terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian untuk selanjutnya dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian maka didapatilah 1 paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dari genggaman tangan terdakwa dan 1 unit kendaraan roda 4 dengan Nopol KH 1521 HG, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan 9 paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa tepatnya di dalam sarung bekas timbangan warna hitam, 4 buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 buah plastik klip, 1 buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 buah binder klip dan 1 buah handphone Redmi 9 warna abu-abu. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu hasil penggeledahan tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis **tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB** dengan cara terdakwa dihubungi oleh saudara Abin (DPO) dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya karena sebelumnya terdakwa pernah membeli dari saudara Abin. Kemudian saudara Abon meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari rumah saudara Dano (DPO) yang ada di Tumbang Talaken, tidak lama kemudian terdakwa berangkat ke rumah saudara Dano sesampainya di rumah saudara Dano selanjutnya saudara Dano pun menyerahkan 1 kantong narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saudara Tebong (DPO) menghubungi terdakwa melalui *handphone* untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan tidak lama kemudian saudara Tebong mendatangi terdakwa di rumah terdakwa untuk mengambil 1 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0548 tanggal 05 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0546.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2300 (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan Lampiran Nomor 081/11144.00/2024 tanggal 02 November 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sabu berupa 10 (sepuluh) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gustianor bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas berangkat dari Kuala Kurun dan menuju Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dan marak terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat itu Saksi dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari hasil informasi dan penyelidikan tersebut sekitar pukul 12.40 WIB kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG yang dicurigai dan saat itu sedang melintasi Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya mobil tersebut diberhentikan, kemudian seseorang di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa kemudian membuka pintu mobil tersebut, saat itu Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu ada di genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang lain lagi dan saat itu Terdakwa mengakui kalau di rumahnya masih ada narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukan di mana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu kami menemukan sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas sarung timbangan warna hitam di atas meja kamar Terdakwa , saat itu ditemukan juga 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale dan 1 (satu) buah binder klip. Kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani dari Terdakwa;
- Bahwa saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale dan 1 (satu) buah binder klip, kemudian juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I 867405051463266 IMEI II 867405051463274 tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa, Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Abin yang kemudian diambil di rumah saudara Dano;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung membawa Terdakwa untuk mendatangi rumah saudara Dano;
- Bahwa setibanya di rumah saudara Dano kami langsung masuk ke dalam rumahnya namun tidak menemukan saudara Dano, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saudara Ajan Sia dan Ketua RW setempat yaitu saudara Subario D. Udin untuk ikut menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu dijelaskan kepada saudara Ajan Sia dan saudara Subario D. Udin serta memperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang mana saat itu kami jelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan digenggaman tanggan kirin Terdakwa dan yang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam bekas sarung timbangan warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa diberitahukan juga kalau barang yang diamankan dari Terdakwa saat itu juga ada berupa 4 (empat buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah binder klip, 1 Unit handphone Redmi 9 Warna Abu-abu dengan nomor Simcard 0823-5311-0116, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Ria Puspa Wardani yang saat itu diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menjelaskan hal tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saudara Dano namun tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan Terdakwa jual kembali, bahwa pada saat diamankan Terdakwa ketika melintasi Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menerangkan sedang akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Abin sudah sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali mesan pada bulan Agustus 2024, kedua pada bulan September 2024, ketiga pada bulan September tahun 2024 dan yang terakhir pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Abin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu sudah habis terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli terakhir kali oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sudah ada yang terjual, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dimana ada yang membeli kerumah dan ada juga yang memesan melalui handphone, dan 1 (satu) paket ada Terdakwa jual kepada saudara Tembong, sebagian sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa dan tersisa 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara Tembong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di mobil dan di rumah, tidak ada warga atau masyarakat lainnya, karena saat itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung berangkat menuju rumah saudara Dano, karena ketika paket sabu-sabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, ia mengatakan memperolehnya dari saudara Dano, serta saat di rumah saudara Dano ada masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada saudara Ajan Sia dan saudara Subario D. Udin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, telepon selular milknya yakni Redmi 9 warna abu-abu yang telah diamankan sebelumnya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saudara Abin saat memesan paket sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut saat mengambil paket sabu-sabu dari rumah saudara Dano, selain itu Terdakwa juga menggunakannya apabila akan mengantarkan paket sabu-sabu pesanan orang lain;
- Bahwa berat paket sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian memiliki berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Ajan Sia als Bapak Leli bin Sia Luyan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota masyarakat yang diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, saat itu Saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk meminta bantuan kepada Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian tersebut berangkat menuju tempat yang akan dilakukan penggeledahan tersebut, sesampainya di tempat tersebut yakni rumah saudara Dano telah terdapat Terdakwa dan beberapa anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menjelaskan, Terdakwa sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tangan Terdakwa, saat itu pihak kepolisian juga ada memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saudara Dano namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi hanya melihat penggeledahan yang dilakukan di rumah saudara Dano, Saksi tidak pernah melihat penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dan mobil Terdakwa;
- Bahwa selain memperlihatkan paket sabu-sabu tersebut, Saksi tidak dapat mengingat barang-barang bukti lainnya yang diperlihatkan oleh kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi selain paket sabu-sabu tersebut juga terdapat barang-barang lainnya yang diamankan dari Terdakwa yakni 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah binder klip, 1 unit handphone Redmi 9 Warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Ria Puspa Wardani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal keterlibatannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah saudara Dano, saudara Dano sendiri tidak berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Subario D. Udin als Bapak Mera bin D. Udin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota masyarakat yang diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, saat itu Saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk meminta bantuan kepada Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian tersebut berangkat menuju tempat yang akan dilakukan penggeledahan tersebut, sesampainya di tempat tersebut yakni rumah saudara Dano telah terdapat Terdakwa dan beberapa anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menjelaskan, Terdakwa sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tangan Terdakwa, saat itu pihak kepolisian juga ada memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saudara Dano namun tidak ditemukan barang bukti pada saat itu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi hanya melihat penggeledahan yang dilakukan di rumah saudara Dano, Saksi tidak pernah melihat penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dan mobil Terdakwa;
- Bahwa selain memperlihatkan paket sabu-sabu tersebut, Saksi tidak dapat mengingat barang-barang bukti lainnya yang diperlihatkan oleh kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan kepada Saksi selain paket sabu-sabu tersebut juga terdapat barang-barang lainnya yang diamankan dari Terdakwa yakni 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah binder klip, 1 unit handphone Redmi 9 Warna abu-abu, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG beserta kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Ria Puspa Wardani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal keterlibatannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat penggeledahan di rumah saudara Dano, saudara Dano sendiri tidak berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Rifki Hidayat bin H. Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas berangkat dari Kuala Kurun dan menuju Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering dan marak terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat itu Saksi dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil informasi dan penyelidikan tersebut sekitar pukul 12.40 WIB kami memberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG yang dicurigai dan saat itu sedang melintasi Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya mobil tersebut diberhentikan, kemudian seseorang di dalam mobil tersebut yaitu Terdakwa kemudian membuka pintu mobil tersebut, saat itu Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai gerak-gerik Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu ada di genggaman tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi apakah ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang lain lagi dan saat itu Terdakwa mengakui kalau di rumahnya masih ada narkotika jenis sabu-sabu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menunjukan di mana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu kami menemukan sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas sarung timbangan warna hitam di atas meja kamar Terdakwa , saat itu ditemukan juga 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale dan 1 (satu) buah binder klip. Kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani dari Terdakwa;
- Bahwa saat kami menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale dan 1 (satu) buah binder klip, kemudian juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan di tempat Terdakwa, Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Abin yang kemudian diambil di rumah saudara Dano;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung membawa Terdakwa untuk mendatangi rumah saudara Dano;
- Bahwa setibanya di rumah saudara Dano kami langsung masuk ke dalam rumahnya namun tidak menemukan saudara Dano, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu saudara Ajan Sia dan Ketua RW setempat yaitu saudara Subario D. Udin untuk ikut menyaksikan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu dijelaskan kepada saudara Ajan Sia dan saudara Subario D. Udin serta memperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sebelumnya telah diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang mana saat itu kami jelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan digenggaman tanggan kirin Terdakwa dan yang 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam bekas sarung timbangan warna hitam di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa diberitahukan juga kalau barang yang diamankan dari Terdakwa saat itu juga ada berupa 4 (empat buah plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan kecil warna hitam, 1 (satu) buah binder klip, 1 Unit handphone Redmi 9 Warna Abu-abu dengan nomor Simcard 0823-5311-0116, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi KH 1521 HG beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Ria Puspa Wardani yang saat itu diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menjelaskan hal tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saudara Dano namun tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa pakai sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali, bahwa pada saat diamankan Terdakwa ketika melintasi Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menerangkan sedang akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Abin sudah sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali mesan pada bulan Agustus 2024, kedua pada bulan September 2024, ketiga pada bulan September tahun 2024 dan yang terakhir pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Abin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu sudah habis terjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli terakhir kali oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sudah ada yang terjual, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dimana ada yang membeli kerumah dan ada juga yang memesan melalui handphone, dan 1 (satu) paket ada Terdakwa jual kepada saudara Tembong, sebagian sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa dan tersisa 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara Tembong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di mobil dan di rumah, tidak ada warga atau masyarakat lainnya, karena saat itu Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung berangkat menuju rumah saudara Dano, karena ketika paket sabu-sabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, ia mengatakan memperolehnya dari saudara Dano, serta saat di rumah saudara Dano ada masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut diperlihatkan kepada saudara Ajan Sia dan saudara Subario D. Udin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, telepon selular milknya yakni Redmi 9 warna abu-abu yang telah diamankan sebelumnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saudara Abin saat memesan paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut saat mengambil paket sabu-sabu dari rumah saudara Dano, selain itu Terdakwa juga menggunakannya apabila akan mengantarkan paket sabu-sabu pesanan orang lain;
- Bahwa berat paket sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian memiliki berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif dan juga Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Gunedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. yang saat ini menjabat sebagai Remedial Head;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur dari PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Terdakwa telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota New Agya 1.2 G MT warna kuning;
- Bahwa saudari Ria Puspita Wardani merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa sejak akad pada bulan Juni 2024, Terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali dan sampai dengan sekarang telah menunggak sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa terhadap tunggakan tersebut, belum ada itikad baik dari pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan tunggakan angsuran tersebut;
- Bahwa total angsuran yang diambil Terdakwa selama 60 (enam) puluh bulan dan masih tersisa sebanyak 55 (lima puluh lima) kali angsuran. Dan uang muka pembelian mobil tersebut yaitu sejumlah Rp61.375.547,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sebelumnya telah disampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut dilarang penggunaannya untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa nomor polisi dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota New Agya 1.2 G MT warna kuning tersebut yaitu KH 1521 HG;
- Bahwa perjanjian tersebut langsung dengan Terdakwa dan yang bertanda tangan adalah Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota New Agya 1.2 G MT warna kuning yaitu dengan Nopol KH 1521 HG tersebut atas nama Ria Puspa Wardani

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 081/11144.00/2024 tanggal 2 November 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0548 tanggal 5 November 2024 yang dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0546.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Nomor: 74001262411 tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PU-1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 12.40 WIB, di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju pasar;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di tangan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa akan membeli makanan ada teman Terdakwa atas nama Rudi yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara Rudi memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa melalui handphone, saudara Rudi memesan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang saat kejadian Terdakwa pegang di tangan Terdakwa;
- Bahwa masih ada lagi barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yaitu 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale dan 1 (satu) buah binder klip;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Abin pada tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat 5 (lima) gram dengan cara berhutang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sudah ada narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Tebong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Abin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saudara jual kepada saudara Tebong dan yang ditemukan pihak Kepolisian sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu, sisanya Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Abin dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut merupakan milik isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dalam kurun waktu setahun;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang yang Terdakwa dapatkan dari saudara Abin, sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang kampung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selain dari saudara Abin, yaitu dengan orang kampung sudah sering namun Terdakwa lupa berapa kali. Saya membeli tidak sebanyak dari saudara Abin, hanya paketan kecil saja, yang kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa orang saat ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menelepon ke handpone Terdakwa, ada teman yang kasih tahu nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja, sebelumnya Terdakwa sudah lama berhenti sebagai tenaga honorer;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa belum menerima keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian saat menggunakan mobil, Terdakwa saat itu mau ke pasar beli makanan, sekalian Terdakwa mengantar pesanan narkotika jenis sabu-sabu karena ada teman yang mesan
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menyimpan, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga narkotika jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu;
3. 2 (dua) plastik klip;
4. 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale;
5. 1 (satu) buah binder klip;
6. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274;
7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas berangkat menuju Kelurahan Tumbang Talaken berdasarkan laporan dari anggota kepolisian lainnya perihal adanya dugaan tindak pidana terkait narkotika di daerah tersebut;
- Bahwa atas laporan tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Tumbang Talaken untuk memastikan kebenaran informasi itu, saat sedang melakukan penyelidikan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna kuning dengan nopol KH 1521 HG yang melintas di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pengemudi mobil tersebut, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, membuka mobil namun disebabkan gerak-geriknya yang mencurigakan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan dirinya masih menyimpan beberapa paket sabu-sabu di rumahnya;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, anggota kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa serta sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan tempat ia menyimpan beberapa paket sabu-sabu, selanjutnya anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu di dalam bekas sarung timbangan warna hitam dari atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa selain paketan sabu-sabu tersebut, anggota kepolisian juga mengamankan barang-barang lainnya yaitu 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale, 1 (satu) buah binder klip, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274, 1 (satu) lembar surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani dari Terdakwa;

- Bahwa barang-barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut, Terdakwa menerangkan ia mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Dano yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian dan Terdakwa langsung bergegas menuju rumah saudara Dano;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Dano, salah satu anggota kepolisian memanggil saksi Ajan Sia dan saksi Subario D. Udin selaku masyarakat yang akan menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano;
- Bahwa sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah saudara Dano, pihak kepolisian menerangkan kepada saksi Ajan Sia dan saksi Subario D. Udin latar belakang dilakukannya penggeledahan di rumah tersebut yakni berdasarkan informasi Terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya, yang memperoleh paket sabu-sabu dari saudara Dano, selain itu pihak kepolisian juga turut menunjukkan paketan sabu-sabu yang telah digeledah dari Terdakwa dan rumah Terdakwa kepada para Saksi serta selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano, yang bersangkutan tidak berada di rumah tersebut serta tidak ditemukan barang-barang apapun yang terkait dengan sabu-sabu di rumah itu;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan barang-barang bukti yang sebelumnya telah ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 081/11144.00/2024 tanggal 2 November 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0548 tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0546.K adalah positif metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan PDM-04/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 11 Februari 2025 serta dalam persidangan Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan ”menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan ”menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Gustianor, saksi Rifki Hidayat, dan beberapa Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari laporan dari anggota kepolisian lainnya perihal adanya dugaan tindak pidana terkait narkotika di Kelurahan Tumbang Talaken. Atas laporan tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Tumbang Talaken untuk memastikan kebenaran informasi itu, saat sedang melakukan penyelidikan anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya warna kuning dengan nopol KH 1521 HG yang melintas di Jalan Gang Gereja Sion, RT008, RW002, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pengemudi mobil tersebut, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, membuka mobil namun disebabkan gerak-geriknya yang mencurigakan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, atas temuan tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan dirinya masih menyimpan beberapa paket sabu-sabu di rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, anggota kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa serta sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menunjukkan tempat ia menyimpan beberapa paket sabu-sabu, selanjutnya anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket sabu-sabu di dalam bekas sarung timbangan warna hitam dari atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal tersebut telah telah dilakukan pengujian laboratorium ditemukan bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0548 tanggal 5 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya serta telah juga dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika tersebut didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 081/11144.00/2024 tanggal 2 November 2024 yang ditandatangani oleh Yulianti Asi, maka untuk selanjutnya atas paket serbuk kristal berwarna putih tersebut Majelis Hakim akan menyebutnya sebagai paket narkotika;

Menimbang, bahwa selain 10 (sepuluh) paket narkotika yang ditemukan dari Terdakwa dan rumah Terdakwa, anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas juga mengamankan beberapa barang-barang lainnya yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale, 1 (satu) buah binder klip, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani. Barang-barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dikarenakan ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas 10 (sepuluh) paket narkotika berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi di lapangan serta pengakuan Terdakwa saat dipersidangan merupakan miliknya sendiri, selain itu barang-barang lainnya berupa 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale, 1 (satu) buah binder klip, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9 warna abu-abu dengan nomor simcard 0823-5311-0116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, Terdakwa menerangkan ia mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama saudara Dano yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian dan Terdakwa langsung bergegas menuju rumah saudara Dano. Sesampainya di rumah saudara Dano, salah satu anggota kepolisian memanggil saksi Ajan Sia dan saksi Subario D. Udin selaku masyarakat yang akan menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano, sebelum dilakukannya penggeledahan di rumah saudara Dano, pihak kepolisian menerangkan kepada saksi Ajan Sia dan saksi Subario D. Udin latar belakang dilakukannya penggeledahan di rumah tersebut yakni berdasarkan informasi Terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya, yang memperoleh paket sabu-sabu dari saudara Dano, selain itu pihak kepolisian juga turut menunjukkan paketan sabu-sabu yang telah digeledah dari Terdakwa dan rumah Terdakwa kepada para Saksi serta selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara Dano, yang bersangkutan tidak berada di rumah tersebut serta tidak ditemukan barang-barang apapun yang terkait dengan narkotika di rumah itu. Setelah itu Terdakwa beserta barang-barang bukti hasil penggeledahan tersebut diamankan oleh anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunung Mas ke Kantor Kepolisian Resor Gunung Mas untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket narkotika tersebut dari saudara Abin dengan perantaraan saudara Dano pada tanggal 24 Oktober 2024 yang dibeli olehnya sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) seberat ± 5 (lima) gram dengan cara berhutang terlebih dahulu. Atas paket narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa dari saudara Abin tersebut, ia telah mengonsumsinya sebagian serta 1 (satu) paket narkotika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah berhasil dijual oleh Terdakwa kepada saudara Tebong sebanyak 1 (satu) kali. Apabila ada orang yang hendak membeli paket narkotika kepada Terdakwa, biasanya mereka melakukan komunikasi via telepon selular, selanjutnya paket narkotika akan diantarkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli serta uangnya juga akan diserahkan kepada Terdakwa apabila proses penjualan-pembelian berhasil. Sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang dalam proses mengantarkan paket narkotika seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama saudara Rudi yang telah memesan kepada Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan paket narkotika kepada yang melakukan pemesanan/pembelian dan kemudian Terdakwa akan mendapatkan sejumlah pembayaran atas penyerahan paket narkotika tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan pemesan/pembeli paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan, ”narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale, 1 (satu) buah binder klip, dan 1 (satu) buah simcard 082353110116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani yang telah disita dari Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden, maka dikembalikan kepada Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 10 (sepuluh) paket narkotika sebelum disisihkan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;
   - 4 (empat) plastik klip pembungkus sabu-sabu;
   - 2 (dua) plastik klip;
   - 1 (satu) buah sarung timbangan digital kecil warna hitam merek Mini Scale;
   - 1 (satu) buah binder klip;
   - 1 (satu) buah simcard 082353110116 IMEI I 867405051463266 IMEI II 867405051463274;

   Dimusnahkan

   - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna abu-abu;

   Dirampas untuk negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor Registrasi KH 1521 HG. No. Rangka MHKAB1BCXRJ033905. No. Mesin WAA111684 warna kuning an. Pemilik Ria Puspita Wardani;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan No. Pol KH 1521 HG beserta kunci kontak atas nama pemilik Ria Puspita Wardani

Dikembalikan kepada Terdakwa Afito Krisda als Bapak Nonom anak dari Liden

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S. H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.	Fransiskus Sinurat, S. H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)